

สำเนา

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ด. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ.๖๓/๒๕๕๐

คดีหมายเลขแดงที่ อ.๒๕๗/๒๕๕๑

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ระหว่าง { ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ ผู้ฟ้องคดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ถูกฟ้องคดี
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เดิม)

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๗๙๖/๒๕๔๕ หมายเลขแดงที่ ๑๙๗๙/๒๕๔๕ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับจ้างผู้ถูกฟ้องคดีทำงานก่อสร้างอาคารเรียน และปฏิบัติการ พื้นที่ประมาณ ๘,๘๖๕ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ของคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตามสัญญาจ้าง เลขที่ กพอ. ๒๐/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๓ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับคูปองสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ และในสัญญาจ้างระบุให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มดำเนินการภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีชี้แนวและกำหนด จุดก่อสร้างอาคาร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๓ และขออนุมัติเจาะสำรวจดินรวมทั้งขอเข้า



/ดำเนินการ...

ดำเนินการก่อสร้างในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๓ ซึ่งขณะนั้นผู้ฟ้องคดียังไม่ทราบว่าการ
 ล้ำลงไปใ้ในสระน้ำ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการได้ตามหนังสือ
 ที่ ศธ ๑๐๐๘/๑๗๖๒.๑ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๓ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบตำแหน่ง
 ของอาคารปรากฏว่าตำแหน่งของอาคารตามแบบรูปงานระบุว่าพื้นที่รอบอาคารเป็นสภาพดินเดิม
 และอาคารอยู่ห่างจากสระน้ำ ซึ่งแตกต่างจากตำแหน่งจริงที่ผู้ฟ้องคดีต้องก่อสร้าง
 โดยอาคารล้ำเข้าไปในสระน้ำประมาณ ๑๕ เมตร ทำให้ไม่สามารถวางผังอาคารและก่อสร้าง
 ได้ตามปกติ ผู้ฟ้องคดีจึงแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือ ที่ ๒๒๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๓
 ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๑๐๐๘/๑๗๗๘ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ แจ้งให้
 ผู้ฟ้องคดีดำเนินการปักผังก่อนเพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องต่อไป ผู้ฟ้องคดี
 จึงได้ทำการปักผังแล้วเสร็จและได้ส่งผังบริเวณแสดงขอบเขตที่ล้ำไปในสระน้ำให้กับ
 ผู้ถูกฟ้องคดี ตามหนังสือ ที่ ๒๓๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ ต่อมาในวันที่ ๓๐ ตุลาคม
 ๒๕๔๓ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีกับผู้ฟ้องคดี ประทานที่ประชุม
 อ้างว่าผังที่ผู้ฟ้องคดีทำขึ้นไม่สามารถสื่อให้เกิดความเข้าใจได้เท่าที่ควร และให้ผู้ฟ้องคดี
 ทำการปักผังใหม่ที่สื่อความเข้าใจได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ดำเนินการปักผังต่อไปในสระน้ำ
 โดยต้องหาเรือมาใช้ในการปักผังทำให้ต้องใช้เวลามากพอสมควร และที่ประชุมได้ให้ผู้ฟ้องคดี
 ดำเนินการในส่วนของงานที่สามารถทำได้ล่วงหน้า เช่น ตีกรอบพื้นที่ก่อสร้าง กั้นรั้ว และ
 จัดที่พักของคอนกรีตให้เป็นสัดส่วน ต่อมาได้มีการประชุมในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
 โดยผู้ถูกฟ้องคดียืนยันให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างตามระยะและแบบรูปที่ปรากฏ
 ในสัญญาจ้างทุกประการ โดยในส่วนที่ยื่นลงไปใ้ในสระน้ำให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการถมดิน
 ยื่นลงไปใ้ในสระน้ำประมาณ ๑๕ เมตร ผู้ฟ้องคดีจึงขอสงวนสิทธิในการขยายระยะเวลาสัญญา
 และสงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าจ้างเหมาตามหนังสือ ที่ ๒๕๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม
 ๒๕๔๓ เนื่องจากระยะเวลาล่วงเลยมาเป็นเวลานาน ผู้ฟ้องคดีจำต้องดำเนินการโดยเร็ว
 และจำเป็นต้องเลือกวิธีการแก้ปัญหาโดยการถมดินลงในสระน้ำเพราะไม่มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้
 และเมื่อก่อสร้างแล้วจะต้องวางท่อหากไม่มีดินก็ไม่สามารถวางท่อได้ ซึ่งอาคารสูง ๙ ชั้น
 พื้นที่ประมาณ ๘,๘๖๕ ตารางเมตร ต้องก่อสร้างล้ำลงไปใ้ในสระน้ำที่ลึกถึง ๔ ถึง ๕ เมตร
 ประมาณครึ่งอาคาร โดยผู้ฟ้องคดีไม่ทราบล่วงหน้า ดังนั้น การคำนวณราคาค่าจ้างก่อสร้าง
 ที่ผู้ฟ้องคดีเสนอจึงมิได้รวมค่าใช้จ่ายในการถมดินนี้ด้วย ซึ่งแบบรูปแสดงขอบเขตงานผัง
 บริเวณระบุชัดเจนว่าอาคารอยู่บนสภาพดินเดิมและอยู่ห่างสระน้ำ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องใช้เวลา



/ในการถมดิน...

ในการถมดินและทำงานมากขึ้น นอกจากนี้ เมื่อเวลาว่างเลยกว่าปกติทำให้ช่วงการทำงานเกี่ยวกับฐานรากอยู่ในช่วงที่มีฝนตกชุก ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ จึงเป็นเหตุให้งานช้ามากยิ่งขึ้น ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ ๐๐๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอขยายระยะเวลาสัญญาจ้างจำนวน ๑๓๒ วัน และขอค่าจ้างเหมาที่เพิ่มจากสัญญาเป็นเงินค่าถมดินลงในสระน้ำจำนวน ๖๕๔,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๑๐๒๒/๐๒๕๖ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ได้อนุมัติให้ขยายเวลาสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีออกไปอีก ๑๒ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายเวลาสัญญาจ้างเลขที่ กพอ. ๒๐/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๓ จำนวน ๑๓๒ วัน ให้แก่ผู้ฟ้องคดี
๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าใช้จ่ายในการถมดินเป็นเงิน ๖๕๔,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ตามรูปแบบแผนผังอาคารเรียนที่ผู้ถูกฟ้องคดีว่าจ้างผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้เป็นผู้ออกแบบเอง แต่ได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้เป็นผู้ออกแบบ ตามสัญญาจ้างออกแบบเลขที่ กพอ. ๔๓/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑ โดยแบบรูปที่ปรากฏอาคารตั้งอยู่บนสภาพดินเดิมนั้น อาจอยู่ในรูปใดก็ได้ เช่น ดินแห้ง ดินเปียก หรือดินที่มีน้ำหล่อ และแม้แบบแผนผังบริเวณที่ทำการก่อสร้างปรากฏว่าสระน้ำอยู่นอกบริเวณอาคารก่อสร้าง แต่ก่อนที่จะมีการเสนอราคาและทำสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายมาดูสถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายรวมถึงผู้ฟ้องคดีได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่อาจมีในการก่อสร้าง โดยผู้เข้าประกวดราคาแต่ละรายจะทราบขนาดตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ของอาคารซึ่งปรากฏอยู่ในแบบรูปที่ผู้เข้าประกวดราคาซื้อไปเมื่อมีการดูสถานที่ก่อสร้างจริง ผู้ฟ้องคดีจะต้องทำการวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างเพื่อที่จะทราบว่าอาคารต้องก่อสร้างลงไปใ้ในสระน้ำหรือไม่ เพื่อผู้ฟ้องคดีจะได้นำมาเป็นเกณฑ์ประกอบในการคิดคำนวณเสนอราคา หลังจากมีการดูสถานที่ก่อสร้างแล้วผู้เข้าประกวดราคาทุกรายที่เสนอราคามีการประมาณการค่าถมดิน ซึ่งส่วนใหญ่จะเสนอดินถมในปริมาณที่มากกว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเสนอราคางานดินถมเพียง ๕๐,๔๐๐ บาท ในปริมาณดินถม ๒๑๐ ลูกบาศก์เมตร



/ราคารวม...

ราคารวม ๖๑,๕๒๕,๐๐๐ บาท ได้รวมราคางานดินถมไว้ด้วยแล้ว แต่ผู้เข้าประกวดราคารายอื่นได้เสนอราคางานดินถมและราคารวมสูงกว่าผู้ฟ้องคดี แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าผู้เข้าประกวดราคารายอื่นได้คำนวณงานดินถมในส่วนที่อาคารต้องก่อสร้างลงไปในสระน้ำไว้แล้วจากการได้ตรวจดูสถานที่ก่อสร้าง ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการถมดินเป็นเงิน ๖๕๔,๐๐๐ บาท จึงเป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง เพราะผู้ฟ้องคดีคิดคำนวณปริมาณงานดินถมผิดพลาด อันมิใช่เกิดขึ้นจากความผิดของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้างต้องหาวิธีดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้อาคารสำเร็จได้ตามขนาดของงานที่ตกลงและภายในกำหนดระยะเวลาของสัญญาจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่มีหน้าที่ต้องเสนอทางแก้ปัญหว่าอาคารที่จะทำการก่อสร้างซึ่งต้องล้าลงไป ในสระน้ำจะแก้ปัญหายังไง แต่เป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะเสนอรูปแบบและวิธีการในการแก้ไขปัญห และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น ไม่อาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติวิธีการใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญา และผู้ฟ้องคดีไม่เคยเสนอว่าจะทำการถมดินแต่ได้ตัดสินใจทำไปด้วยตนเอง ซึ่งการแก้ไขปัญหานั้นมีได้หลายวิธี มิใช่มีแต่การถมดินเพียงอย่างเดียว

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีขอขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างออกไปอีก ๑๓๒ วัน นั้น ปัญหาดังกล่าวเป็นความผิดของผู้ฟ้องคดีเอง ทั้งระยะเวลาในสัญญาจ้างที่กำหนดไว้ในสัญญา คือ ๕๗๐ วัน เป็นเวลาที่เหมาะสมไม่ถือว่าเป็นเวลาที่จำกัด จึงไม่มีเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้

อนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุมัติให้ขยายเวลาสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีออกไปอีก ๑๒ วัน นับแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ตามข้อ ๑๓๙ (๑) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามมติคณะกรรมการตรวจการจ้าง จากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้รับฉบับสัญญาจ้างล่าช้า (วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๓)

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดียอมรับแล้วว่า แบบแปลนตามสัญญาที่ว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างไม่ตรงต่อสภาพความเป็นจริง ดังนั้น ไม่ว่าการออกแบบจะกระทำโดยผู้ถูกฟ้องคดีเองหรือว่าจ้างบุคคลอื่นดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีจะปฏิเสธความบกพร่องของแบบที่เกิดขึ้นนั้นหาได้ไม่ อีกทั้งตามแบบแสดงขอบเขตผังบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากผู้ถูกฟ้องคดีนั้น ระบุว่าอาคารอยู่บนสภาพดินเดิมและระบุชัดเจนว่าสระน้ำอยู่นอกตัวอาคาร



/ที่ก่อสร้าง...

ที่ก่อสร้าง ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่าสภาพดินเดิมนั้นอาจอยู่ในรูปแบบใดก็ได้ เช่น ดินแห้ง ดินเปียก หรือดินที่มีน้ำหล่อ ซึ่งหากเป็นเพียงดินแห้ง ดินเปียก หรือดินที่มีน้ำหล่อ ก็ยังก่อสร้างได้โดยไม่เป็นปัญหามากนัก แต่ในความเป็นจริงเป็นสระน้ำลึกประมาณ ๔ ถึง ๕ เมตร เมื่อแบบแสดงผังบริเวณระบุว่าอาคารอยู่บนสภาพดินเดิมทั้งหมด แต่ความจริงอาคารล้าลงไปใ้ในสระน้ำแสดงว่าแบบแสดงผังบริเวณไม่ถูกต้อง การที่ผังบริเวณไม่ถูกต้อง ทำให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่า อาคารทั้งหมดตั้งอยู่บนพื้นดินตามปกติมิใช่ต้องถมดินลงไปใ้ในสระน้ำ ซึ่งแม้จะมีงานดินถมบ้างก็เป็นเพียงการเสริมระดับโดยรอบอาคารซึ่งใช้ดินจำนวนไม่มากนัก โดยในส่วนนี้ผู้ฟ้องคดีและผู้เข้าประกวดราคาทุกรายทราบดีและได้ลงค่าถมดินในประมาณการที่เสนอราคาด้วย ส่วนการดูสถานที่ก่อสร้างโดยปกติทั่วไปแล้วเป็นการดูสภาพสถานที่ก่อสร้าง โดยผู้ว่าจ้างจะต้องนำชี้สถานที่และชี้แจงให้ผู้เข้าประกวดราคาได้ทราบถึงรายละเอียดทั้งหมด เมื่อผู้เข้าประกวดราคาไม่เข้าใจหรือสงสัยอย่างไรก็สามารถซักถามได้ หากแบบแปลนชัดเจนอยู่แล้ว ผู้เข้าประกวดราคาก็ไม่จำเป็นต้องซักถามหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมอีก ซึ่งการดำเนินการสำรวจเพิ่มเติมดังกล่าวต้องใช้เวลาและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ซึ่งถ้าต้องทำการสำรวจบริเวณที่เป็นสระน้ำก็ต้องใช้เรือมารังวัดระยะและระดับความลึกของสระน้ำ เมื่อแบบแสดงผังบริเวณชัดเจนอยู่แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงเชื่อว่าแบบแปลนดังกล่าวถูกต้องแล้ว โดยเฉพาะการที่บริษัทผู้ออกแบบได้เป็นผู้ออกแบบต้องทำการสำรวจโดยละเอียดมาก่อนแล้ว จึงจัดทำแบบผังบริเวณที่ให้ผู้เข้าประกวดราคานำไปใช้คิดคำนวณราคา เมื่อผู้ฟ้องคดีเข้าใจและเชื่อตามแบบผังบริเวณว่าอาคารอยู่บนสภาพดินเดิมทั้งหมดมิได้ล้าลงไปใ้ในสระน้ำ และเมื่อมีการซักถามในการชี้แจงแบบก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นไปตามแบบ จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่าอาคารอยู่บนสภาพดินเดิมทั้งหมด

ส่วนข้อมูลการประมาณการค่าถมดินของผู้เข้าประกวดราคาทั้งหมด มีรายเดียวที่ประมาณการดินถมจำนวน ๙,๘๕๕ ลูกบาศก์เมตร มี ๔ ราย ที่ประมาณการดินถมเกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร มี ๑๐ ราย ที่ประมาณการดินถมประมาณ ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร มี ๗ ราย ที่ประมาณการดินถมไม่ถึง ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงผู้ฟ้องคดีด้วย และมี ๒ ราย ที่ไม่คิดค่าดินถมเลย จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันมากของการประมาณการถมดิน ซึ่งประมาณการของบริษัทผู้ออกแบบดังบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานก่อสร้าง ระบุจำนวนงานดินถมบริเวณไว้ จำนวน ๒,๐๒๕ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณงานดินถมนี้ คืองานดินถมบริเวณอาคารที่มีพื้นที่ ๔๕ x ๔๓.๗๐ เมตร และ



/โดยปกติ...

โดยปกติต้องมีดินถมโดยรอบอาคารออกไปอีกอย่างน้อย ๑ เมตร รวมพื้นที่ที่ต้องถมดินบริเวณอาคาร ๔๖×๔๔.๗๐ เมตร = ๒,๐๕๖.๒๐ ตารางเมตร และงานนี้ต้องถมดินสูงกว่าระดับดินเดิมประมาณ ๑ เมตร จึงต้องใช้ดินถมในบริเวณอาคารประมาณ ๒,๐๕๖ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งใกล้เคียงกับผู้เข้าประกวดราคาส่วนใหญ่ถึง ๑๐ ราย และตรงกับบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานก่อสร้างของบริษัทผู้ออกแบบ การที่ผู้ฟ้องคดีประมาณการดินถมเพียง ๒๑๐ ลูกบาศก์เมตร นั้น เพราะผู้ฟ้องคดีคาดว่าสามารถนำดินที่ขุดจากหลุมสำหรับฐานรากมาใช้เป็นดินถมบริเวณอาคารได้ เพราะการทำฐานรากต้องขุดลงไปดินซึ่งแต่ละหลุมมีปริมาณพอสมควร แต่ดินที่ใช้ถมสระน้ำเป็นปริมาตรกว่า ๔,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร ดังนั้นประมาณการที่ผู้เข้าประกวดราคาส่วนใหญ่รวมถึงบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานก่อสร้างของบริษัทผู้ออกแบบ เป็นเพียงประมาณการถมดินในส่วนบริเวณอาคารเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับดินที่ต้องถมลงในสระน้ำ และที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่อาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติวิธีการใดที่มีได้ระบุไว้ในสัญญานั้น เมื่อในสัญญาระบุไว้ไม่ถูกต้องจึงต้องมีการแก้ไข หากไม่มีการแก้ไขก็ไม่สามารถดำเนินการได้ งานก็จะไม่สำเร็จ ล่วงก็จะเกิดความเสียหายแก่ทุกฝ่าย ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่เคยเสนอว่าจะทำการถมดิน แต่ได้ตัดสินใจทำไปด้วยตนเอง ซึ่งการแก้ไขปัญหานั้นมีหลายวิธีมิใช่มีแต่การถมดินอย่างเดียวนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างข้อเท็จจริงที่เป็นเท็จเนื่องจากมีการประชุมหลายครั้งในการพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีได้เสนอวิธีแก้ไขปัญหานั้นที่ประชุมโดยในช่วงแรกได้เสนอขอให้ขยับตำแหน่งอาคารเล็กน้อยให้พ้นสระน้ำ เนื่องจากมีพื้นที่ด้านฝั่งตรงข้ามของสระน้ำเหลือ แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างปฏิเสธว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอาคารได้ ในที่ประชุมจึงหารือกันถึงการแก้ปัญหาโดยวิธีอื่น เช่น การถมดิน การทำแพลอยน้ำ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ได้แจ้งว่าคงต้องใช้วิธีถมดินดีที่สุดเพราะค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด สะดวกที่สุด และที่สำคัญต้องมีการวางท่อระบายน้ำรอบอาคาร ซึ่งต้องมีการถมดินอยู่แล้ว กรรมการคนหนึ่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างยังได้แนะนำว่าจะมีดินของกรมพลศึกษา ให้ผู้ฟ้องคดีลองไปติดต่อดูอาจจะได้ดินโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อย ซึ่งผู้ฟ้องคดีทราบภายหลังว่ายังไม่สามารถนำดินจากโครงการของกรมพลศึกษามาใช้ได้ และงานนี้จำเป็นต้องทำเร่งด่วนจึงได้ไปซื้อดินมาถมก่อน โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการถมดินเป็นวิธีที่ถูกต้องและดีที่สุดสำหรับการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นนี้แล้ว ส่วนระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาว่าต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ๕๗๐ วัน นั้น เป็นกำหนดเวลาที่ให้ทำงาน



/ตามปกติ...

ตามปกติบนพื้นดินตามสภาพดินเดิมมิใช่การก่อสร้างอาคารที่ล้าลงไปใ้ในสระน้ำ ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีขยายเวลาสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๒ วัน นั้น เป็นสาเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีมอบคู่ฉบับสัญญาจ้างให้กับผู้ฟ้องคดีล่าช้า ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ทราบว่สัญญาจ้างเริ่มเมื่อใดและไม่สามารถเริ่มทำงานได้ การขยายเวลาสัญญานี้จึงไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาการก่อสร้างอาคารที่ล้าลงไปใ้ในสระน้ำแต่อย่างใด

ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีทราบว่สัญญาจ้างเสร็จสมบูรณ์และได้รับคู่ฉบับสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ และในสัญญาจ้างระบุให้เริ่มทำงานภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ ซึ่งเลยกำหนดเวลาเริ่มนับระยะเวลาสัญญาจำนวน ๑๕ วัน ผู้ฟ้องคดีจึงขอขยายระยะเวลาออกไปจำนวน ๑๕ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีอนุญาตให้ขยายเวลาสัญญาเป็นจำนวน ๑๒ วัน หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีได้มอบพื้นที่และผู้ฟ้องคดีได้เข้าปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาแล้ว พบว่าการก่อสร้างอาคารต้องล้าลงไปใ้ในสระน้ำประมาณครึ่งหนึ่งของตัวอาคาร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบแสดงขอบเขตงานผังบริเวณที่แนบท้ายสัญญาอันเป็นสาระสำคัญของสัญญาจ้างและการก่อสร้าง ทำให้ต้องเพิ่มวัสดุในการดำเนินการก่อสร้าง เพิ่มระยะเวลาในการก่อสร้าง ปรับแผนแนวความคิดในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงและแตกต่างไปจากสัญญาที่ตกลงไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถเข้าไปดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้างได้ จึงได้มีการตกลงกับผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่อยมาว่าจะแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอย่างไร จนในที่สุดเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ จึงมีมติให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารโดยให้ทางทิศตะวันตกอยู่ห่างจากถนนระยะ ๓๓.๘๕ เมตร ซึ่งตามแบบแสดงขอบเขตงานผังบริเวณที่ระบุว่าอาคารทั้งหมดตั้งอยู่บนสภาพดินเดิมและตัวอาคารห่างจากสระน้ำประมาณ ๘ เมตรเศษ แต่สภาพความเป็นจริงแล้ว การก่อสร้างอาคารในตำแหน่งที่ทางทิศตะวันตกอยู่ห่างจากถนนระยะ ๓๓.๘๕ เมตร นั้นตัวอาคารจะล้าเข้าไปใ้ในสระน้ำประมาณ ๑๕ เมตร ซึ่งในระหว่างที่มีการตกลงกันนั้นผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำการก่อสร้างได้ รวมระยะเวลาดังแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นวันเริ่มสัญญาจนถึงวันที่ตกลงในการประชุมให้ทำการก่อสร้างที่ผิดสาระสำคัญแห่งสัญญาในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ รวมระยะเวลาที่ไม่สามารถดำเนินการได้เป็นเวลา ๔๗ วัน

อีกทั้งอาคารนี้เป็นอาคารหลังใหญ่เพื่อความประหยัดและวัตถุประสงค์ในการใช้สอยของผู้ถูกฟ้องคดี จึงมีความจำเป็นต้องถมดินเพราะต้องวางท่อระบายน้ำรอบอาคารเป็นท่อ ค.ส.ล. ยาวท่อนละ ๑ เมตร จึงต้องวางบนพื้นดิน นอกจากนี้ระบบบำบัดน้ำเสีย



/ซึ่งบำบัดน้ำ...

ซึ่งบำบัดน้ำจากอาคารเป็นถังไฟเบอร์กลาส ยาว ๖ เมตร กว้าง ๒.๕ เมตร ถ้าวางบนน้ำแล้ว
ถึงจะลอยไม่สามารถวางตามตำแหน่งได้ และการตอกเสาเข็มจำเป็นต้องใช้ปั้นจั่นขนาดใหญ่
เดินไปตามจุด การวางตำแหน่งเสาเข็มถ้าวางบนน้ำอาจผิดพลาดได้ง่าย และการเดินทาง
ของปั้นจั่นถ้าไม่มีดินรองรับก็จะต้องใช้แพขนาดใหญ่ ซึ่งสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและใช้ระยะเวลา
มากกว่าการถมดิน อีกทั้งการหล่อคานและฐานรากถ้ากระทำบนน้ำก็จะต้องทำนั่งร้าน
เพื่อรองรับในการเทคอนกรีตซึ่งก็ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูงเช่นกัน ผู้ฟ้องคดีจึงจำต้องใช้
วิธีถมดินในสระน้ำเพื่อก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดี การถมดินลง
ในสระน้ำดังกล่าวต้องถมเป็นบริเวณกว้างประมาณ ๒๕ เมตร ยาวประมาณ ๖๐ เมตร
ลึกเฉลี่ยประมาณ ๓ เมตร ซึ่งต้องใช้ดินประมาณ ๔,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร ผู้ฟ้องคดีต้องหาแหล่งดิน
และเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อดำเนินการ ต้องใช้เวลาในการจัดเตรียม ๗ วัน จึงเริ่ม
ดำเนินการถมดินได้ โดยใช้รถบรรทุกสิบล้อ ๕ คัน บรรทุกดินได้เฉพาะเวลากลางวัน รถ ๑ คัน
วิ่งได้ ๒ เที่ยวต่อวัน ใช้เวลาถมดิน ๓๓ วัน และใช้เวลาในการบดอัดพร้อมปรับพื้นที่อีก ๓ วัน
รวมใช้เวลาดำเนินการในส่วนของการถมดินลงในสระน้ำทั้งหมด ๔๓ วัน

และเนื่องจากการเริ่มงานล่าช้าและใช้เวลาในการถมดินทำให้การดำเนินการ
ในส่วนของฐานรากที่ควรจะต้องเริ่มทำได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๔๓ ซึ่งจะไม่อุปสรรคเรื่องฝนตก
แต่เมื่อเกิดความล่าช้าทำให้ต้องเริ่มงานฐานรากในเดือนมีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นช่วงเวลา
ที่มีฝนตกโดยปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ที่สถานีวัดปริมาณน้ำฝนปทุมธานี ในเดือนมีนาคม ๒๕๔๔
มีฝนตก ๑๓ วัน ในเดือนเมษายน ๒๕๔๔ มีฝนตก ๒ วัน ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๔ มีฝนตก ๑๘ วัน
และที่สถานีวัดปริมาณน้ำฝนดอนเมืองในเดือนมีนาคม ๒๕๔๔ มีฝนตก ๑๔ วัน ในเดือนเมษายน
๒๕๔๔ มีฝนตก ๓ วัน ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๔ มีฝนตก ๑๘ วัน เหตุที่ใช้การวัดปริมาณน้ำฝน
ณ สถานีทั้งสองแห่ง เนื่องจากเป็นสถานีที่ใกล้ที่สุดและสถานที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างสถานีทั้งสองแห่ง
การก่อสร้างในระหว่างที่มีฝนตก ผู้ฟ้องคดีต้องพบอุปสรรคมากมาย เช่น สภาพสถานที่
ก่อสร้างเฉอะแฉะ ดินติดเครื่องมือเครื่องจักร การพังทลายของดิน และมีน้ำขังในหลุมฐานราก
ผู้ฟ้องคดีต้องสูบน้ำและทำความสะอาดเหล็กที่เปื้อนดินที่มากับน้ำ จนในที่สุดผู้ฟ้องคดี
ต้องเช่าซีทไฟล์ จาก บริษัท สติลไลน์ จำกัด เป็นระยะเวลาเดือนเศษ และการเริ่มงานก่อสร้าง
ในช่วงปลายเดือนมีนาคม ๒๕๔๔ จะพบปัญหาของการจัดคนงานเนื่องจากใกล้ถึงวันสงกรานต์
ในเดือนเมษายน ๒๕๔๔ ซึ่งคนงานเกือบทั้งหมดจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดไม่ต่ำกว่า
๑ สัปดาห์ ทำให้ไม่มีคนงานทำงานในช่วงนี้ ทำให้งานล่าช้ากว่าปกติ ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องใช้เวลา



/ในการดำเนินการ...

ในการดำเนินการในส่วนฐานรากเป็นเวลา ๖๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ โดยผู้ฟ้องคดีขอขยายระยะเวลาในส่วนนี้จำนวน ๔๒ วัน

ผู้ฟ้องคดีจึงขอขยายระยะเวลาสัญญาเป็นจำนวน ๑๓๒ วัน โดยระยะเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ขอขยายระยะเวลาเกินความเป็นจริง เพราะแม้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับการขยายระยะเวลาสัญญาตามที่ขอไป ๑๓๒ วันแล้ว สัญญาจะหมดลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๕ แต่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดสุดท้ายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงต้องถูกปรับอีก ๑๔ วัน

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า กรณีรูปแบบแผนผังอาคารที่ผู้ถูกฟ้องคดีว่าจ้าง บริษัท สเปน คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ออกแบบนั้น เป็นรูปแบบแผนผังที่ตรงต่อสภาพความเป็นจริง นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนในการชี้สถานที่ก่อสร้างและบันทึกการรับทราบของผู้เข้าประกวดราคา จึงเป็นการยืนยันได้ว่าผู้ฟ้องคดีทราบที่อยู่แล้วอาคารที่ก่อสร้างจะมีปัญหาในการดำเนินการอย่างไร ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีคิดคำนวณปริมาณการถมดินผิดพลาด ก็เป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบเองไม่เกี่ยวกับผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างและได้มอบงานที่จ้างให้กับผู้ฟ้องคดีที่ประมูลงานในราคาที่ต่ำกว่าผู้เข้าประกวดราคารายอื่น ส่วนการที่ผู้เข้าประกวดราคารายอื่นจะเสนอราคาในส่วนปริมาณถมดินอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ผู้เข้าประกวดราคาแต่ละรายได้คิดคำนวณราคาในภาพรวมของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะเริ่มลงมือก่อสร้างอาคาร ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เห็นว่าสามารถก่อสร้างอาคารได้ตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง จึงได้ลงลายมือชื่อในสัญญาจ้างในฐานะผู้รับจ้าง ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้าง การที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารล่าช้าก็เป็นความผิดของผู้ฟ้องคดีเอง ผู้ฟ้องคดีจะอ้างเหตุผลอื่นที่มีใช้ความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีมาเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบหาได้ไม่

ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงเพิ่มเติมตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ ว่า การดำเนินการของผู้ฟ้องคดีเสร็จถูกต้องตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ โดยผู้ฟ้องคดีต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการที่ระบุไว้ในสัญญาภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีทำงานเกินกำหนดสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ เป็นเวลา ๑๕๘ วัน แต่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจากผู้ถูกฟ้องคดีและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวม ๑ ครั้ง



/จากวันที่...

จากวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เป็นเวลา ๑๒ วัน คงเหลือวันที่ทำงานเกินกำหนดสัญญาจำนวน ๑๔๖ วัน ซึ่งสัญญากำหนดค่าปรับวันละ ๖๑,๕๒๕ บาท เป็นค่าปรับทั้งสิ้น ๘,๙๘๒,๖๕๐ บาท

ผู้ฟ้องคดีชี้แจงเพิ่มเติมตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ฟ้องคดีเริ่มดำเนินการถมดิน โดยนำเครื่องจักรและรถบรรทุกถมดินตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๔ โดยรถบรรทุกดินวิ่งวันสุดท้ายคือวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๔ และดำเนินการปรับพื้นที่อีก ๓ วัน การถมดินจึงแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๔ รวมใช้ระยะเวลาในการถมดินทั้งสิ้น ๖๔ วัน

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีต้องทำการถมดินลงในสระน้ำก่อน เพื่อให้สามารถทำการก่อสร้างอาคารตามสัญญาจ้างได้ งานดินถมดังกล่าวจึงเป็นงานที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากสัญญาจ้างซึ่งถือได้ว่าเป็นงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาแต่อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา ตามข้อ ๑๔ ของสัญญาจ้างเลขที่ กพอ. ๒๐/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๓ เนื่องจากหากไม่ใช้วิธีการถมดินลงในสระน้ำก่อนแล้ว ก็ไม่สามารถก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามสัญญาจ้างได้ และการถมดินลงในสระน้ำก็เป็นวิธีการที่เสียค่าใช้จ่ายและเวลาน้อยกว่าวิธีอื่น เมื่อตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานก่อสร้างของบริษัทผู้ออกแบบกำหนดราคาค่าดำเนินการงานดินถมลูกบาศก์เมตรละ ๑๖๕ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการถมดินลงในสระน้ำโดยใช้ดินถมจำนวน ๔,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงินค่าดำเนินการทั้งสิ้น ๖๕๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นราคาค่าดำเนินการงานดินถมประมาณลูกบาศก์เมตรละ ๑๕๒ บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคางานดินถมตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานก่อสร้างของบริษัทผู้ออกแบบ และเป็นราคาที่เหมาะสม ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำการถมดินลงในสระน้ำก่อนเพื่อให้สามารถก่อสร้างอาคารให้ได้ตามสัญญาจ้าง และเป็นงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำให้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยแท้ซึ่งถือเป็นงานพิเศษ โดยใช้ดินถมจำนวน ๔,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงินค่าดำเนินการทั้งสิ้น ๖๕๔,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าถมดินจำนวน ๖๕๔,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีต้องทำการถมดินลงในสระน้ำก่อนเพื่อให้สามารถทำการก่อสร้างอาคารตามสัญญาจ้างได้ งานดินถมดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากสัญญาจ้างและทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้น



/ในการทำงาน...

ในการทำงานดินถมดังกล่าว ซึ่งถือได้ว่าเป็นเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายและทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาจ้างได้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีสามารถพิจารณาขยายเวลาทำงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๔๓ วัน ได้ ตามข้อ ๑๓๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๑๙ ของสัญญาจ้างเลขที่ กพอ. ๒๐/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๓ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาไม่ขยายระยะเวลาทำการกรณีนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และสัญญาจ้าง

ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีขอขยายระยะเวลาสัญญาจ้างจำนวน ๔๗ วัน เนื่องจากการที่ต้องรอการพิจารณาแก้ไขปัญหาคณะผังอาคารไม่ตรงตามแบบรูป ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ นั้น ผู้ฟ้องคดีได้ทราบมติของคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างตามระยะและรูปแบบที่ปรากฏในสัญญาจ้างทุกประการ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ และในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีรอการพิจารณาแก้ไขปัญหาคณะผังอาคารไม่ตรงตามแบบรูป ผู้ฟ้องคดีสามารถทำงานตามสัญญาจ้างบางส่วนในขณะรอการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จึงไม่มีเหตุให้ต้องพิจารณาขยายเวลาทำการกรณีนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามข้อ ๑๓๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๑๙ ของสัญญาจ้างเลขที่ กพอ. ๒๐/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๓ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาไม่ขยายระยะเวลาทำการกรณีนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายและสัญญาจ้าง

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาจ้าง จำนวน ๔๒ วัน เนื่องจากมีอุปสรรคการทำฐานรากล่าช้าในเรื่องฝนตกระหว่างเทฐานรากและเรื่องแรงงาน นั้น เหตุที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแม้จะทำให้การทำงานของผู้ฟ้องคดีต้องล่าช้าแต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงทำงานต่อไปได้ และกรณีดังกล่าวก็ไม่ใช่เหตุที่จะพิจารณาขยายเวลาทำการตามสัญญา ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ ๑๓๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๑๙ ของสัญญาจ้างเลขที่ กพอ. ๒๐/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๓ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาไม่ขยายระยะเวลาทำการกรณีนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย และสัญญาจ้าง

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาจ้างเลขที่ กพอ. ๒๐/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๓ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจากเหตุที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการถมดินลงในสระน้ำก่อน เพื่อให้สามารถก่อสร้างอาคารให้ได้ตามสัญญาจ้าง



/จำนวน...

จำนวน ๔๓ วัน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าใช้จ่ายในการถมดินเป็นเงิน ๖๕๔,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดจำนวน ๑๖,๓๕๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีใช้วิธีถมดินลงในสระน้ำก่อนเป็นความกว้างประมาณ ๒๕ เมตร ยาวประมาณ ๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ยประมาณ ๓ เมตร เป็นปริมาณดินถม ๔,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงินค่าดำเนินการทั้งสิ้น ๖๕๔,๐๐๐ บาท เพื่อให้สามารถทำการก่อสร้างอาคารตามสัญญาจ้างได้ งานดินถมดังกล่าวจึงเป็นงานที่อยู่ในสัญญาจ้าง ไม่ใช่เป็นงานพิเศษและไม่ใช่งานที่เพิ่มขึ้นซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาจ้างแต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำการถมดินลงในสระน้ำก่อน เพื่อให้สามารถก่อสร้างอาคารให้ได้ตามสัญญาจ้าง จึงเป็นงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อจะได้รับเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างจากผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำการก่อสร้างอาคารตามสัญญาจ้างได้ ผู้ฟ้องคดีก็จะเป็นฝ่ายผิดสัญญาเพียงฝ่ายเดียว และจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นตามสัญญาจ้าง

ส่วนการที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีจากเหตุที่ผู้ฟ้องคดีต้องทำการถมดินลงในสระน้ำก่อน เพื่อให้สามารถก่อสร้างอาคารได้จำนวน ๔๓ วัน นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีขอชี้แจงว่า การก่อสร้างอาคารล่าช้าเป็นความผิดของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากก่อนเริ่มลงมือในการก่อสร้างอาคาร ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้วเห็นว่าสามารถก่อสร้างอาคารได้ตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุในสัญญาจ้าง จึงได้ลงลายมือชื่อในฐานะผู้รับจ้าง การที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารล่าช้า ก็เป็นความผิดของผู้ฟ้องคดีเอง ผู้ฟ้องคดีจะอ้างเหตุผลอื่นที่มีใช้ความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีมาเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นหาได้ไม่

ผู้ถูกฟ้องคดีขอถือเอาคำให้การ คำแถลง และเอกสารที่ยื่นไว้ในชั้นพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นส่วนหนึ่งของคำอุทธรณ์นี้ในประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ขอศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้องผู้ฟ้องคดีเสีย

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์เพิ่มเติมแต่ศาลให้รับเป็นคำแถลงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดราคากลางการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ เป็นจำนวนเงิน ๙๑,๓๗๖,๖๑๕.๐๖ บาท ซึ่งได้รวมค่าถมดินจำนวน ๒,๐๒๕ ลูกบาศก์เมตร ไว้เพื่องานการเตรียมสถานที่ก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน ๓๓๔,๑๒๕ บาท โดยเป็นการดำเนินการถมดิน



/จำนวนดังกล่าว...

จำนวนดังกล่าวตามกำหนดในสัญญา (งวดที่ ๑) ซึ่งการดำเนินการตามกรอบงานในสัญญา
งวดที่ ๑ มีปริมาณดินที่มาก หากผู้ฟ้องคดีได้มีการประเมินสภาพพื้นที่ของสถานที่ก่อสร้าง
อย่างรอบคอบแล้ว ย่อมจะสามารถดำเนินการในส่วนพื้นที่สำหรับการก่อสร้างอาคารหลัง
ดังกล่าวนี้ได้อย่างครบถ้วนและเรียบร้อย อีกทั้งผู้ฟ้องคดีได้จัดทำแผนผังพื้นที่การถมดิน
เกินความเป็นจริง โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่าอาคารล้ำเข้าไปในสระน้ำเพียง ๑๕ เมตร แต่ผู้ฟ้องคดี
ได้ประเมินพื้นที่ที่ประมาณการถมดินกว้างถึงประมาณ ๒๕ เมตร และส่วนด้านกว้าง
ประมาณ ๖๐ เมตร ซึ่งสิ่งก่อสร้างมีความกว้าง เพียง ๔๓.๗๐ เมตร

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีขอถือเอาคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
เป็นส่วนหนึ่งของคำแก้อุทธรณ์ในประเด็นที่ถือว่างานถมดินลงในสระน้ำก่อนเริ่มงาน
ก่อสร้างเป็นงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากสัญญาจ้าง และงานถมดินลงในสระน้ำ
ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการเพิ่มขึ้น อันถือว่าเป็นเหตุเกิดจากพฤติการณ์
อันหนึ่งอันใดที่ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และขอถือเอาคำฟ้อง คำแถลง และ
เอกสารที่ยื่นไว้ในชั้นพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นส่วนหนึ่งของคำแก้อุทธรณ์
ในประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ และผู้ฟ้องคดีขอแก้อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีว่า
หากสัญญาจ้างกำหนดให้ทำการก่อสร้างอาคารล้ำลงไปในสระน้ำ การถมดินก่อนก่อสร้างอาคาร
จึงเป็นงานที่อยู่ในสัญญาจ้าง แต่การจ้างก่อสร้างอาคารนี้ เป็นการจ้างก่อสร้างอาคารที่
มิได้ล้ำลงไปในสระน้ำ ดังนั้น งานถมดินลงในสระน้ำก่อนจึงเป็นงานที่นอกเหนือสัญญา
อันเป็นงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นที่ไม่ได้แสดงหรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาจ้างแต่อย่างใด
และการที่ผู้ฟ้องคดีต้องถมดินลงในสระน้ำก่อน ก็เป็นการทำไปเพื่อประโยชน์แก่ทุกฝ่าย
มิใช่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดี เพราะผู้ฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องถมดินลงในสระน้ำ เนื่องจาก
มิได้กำหนดไว้ในสัญญา แต่กลับต้องสร้างล้ำลงไปในสระน้ำ หากผู้ฟ้องคดีไม่ก่อสร้าง
โดยขอยกเลิกสัญญาก็สามารถทำได้ ซึ่งหากทำเช่นนั้นก็จะเกิดความเสียหายแก่ทุกฝ่าย
แต่ผู้ฟ้องคดีเลือกที่จะทำงานไปก่อนให้แล้วเสร็จ โดยหวังว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะขยายระยะเวลา
ก่อสร้างให้ตามความเหมาะสม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับไม่ให้ความเป็นธรรม อีกทั้งการถมดินลงใน
สระน้ำนั้น ตามสภาพความเป็นจริงแล้วจะถมดินให้พอดีกับอาคารนั้นไม่ได้ เพราะจะต้อง
มีพื้นที่สำหรับทำงานออกไปอีก และจะต้องทำการวางท่อรอบอาคารอีกด้วย ซึ่งจะต้องมีดินรองรับ
และเนื่องจากดินที่ถมลงสระจะต้องไหลลงไปใสระอีกจำนวนหนึ่ง ดังนั้น อาคารที่ล้ำลงไป
ในสระน้ำประมาณ ๑๕ เมตร จึงต้องถมดินออกไปถึงประมาณ ๒๐ กว่าเมตร และความกว้าง



/ของอาคาร...

ของอาคาร ๔๐ กว่าเมตร จึงต้องถมดินออกด้านข้างทั้งสองด้าน ทำให้ต้องถมดินเลยตัวอาคาร ด้านละประมาณ ๑๐ เมตร จึงต้องถมดินกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร เพื่อการทำงานและวางท่อระบายน้ำ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการเดินได้รอบอาคารอันเป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีต่อไป และก่อนการถมดิน ผู้ฟ้องคดีได้เคยปักผังให้ผู้ถูกฟ้องคดีไปทำการตรวจสอบหลายครั้ง และได้ส่งแบบผังบริเวณแสดงแนวอาคารที่ล้าลงไปให้ในสระน้ำให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบก่อนแล้ว โดยเฉพาะจะมีผู้ควบคุมงานไปดูแลอยู่แล้ว อีกทั้งการที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งระยะต่าง ๆ ไป ก็ไม่เคยได้รับการโต้แย้งเรื่องระยะจากผู้ถูกฟ้องคดี หรือผู้ควบคุมงานเลยแม้แต่ครั้งเดียว ขอศาลปกครองสูงสุดพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีด้วย

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในประเด็นที่ไม่ขยายระยะเวลาสัญญาจ้างจำนวน ๔๗ วัน จากเหตุที่ต้องรอการพิจารณาแก้ไขปัญหาคณะผังอาคารไม่ตรงตามรูปแบบ และการพิจารณาไม่ขยายระยะเวลาสัญญาจ้างจำนวน ๔๒ วัน จากเหตุที่มีอุปสรรคการทำฐานรากล่าช้าในเรื่องฝนตกระหว่างเทฐานรากและเรื่องแรงงาน

ผู้ฟ้องคดีขอชี้แจงว่า ปัญหาของการก่อสร้างตามสัญญาที่เกิดขึ้นนั้น มิใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี แต่เกิดจากการทำแบบรูปและผังบริเวณการก่อสร้างอาคารไม่ตรงต่อความเป็นจริง ซึ่งอาคารที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องก่อสร้างนั้น สูงถึง ๙ ชั้น และมีพื้นที่ประมาณ ๘,๘๖๕ ตารางเมตร การที่จะดำเนินการอย่างใดในการแก้ไขปัญหานั้น ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้างจำต้องพิจารณาให้ดีและรอบคอบ รวมถึงต้องขออนุญาตหรือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าจ้างให้ความยินยอมก่อน ผู้ฟ้องคดีจะดำเนินการไปทันทีนั้นย่อมไม่ถูกต้องอย่างแน่นอน โดยหากแก้ไขหรือไม่ทำตามแบบผังบริเวณที่ทำสัญญาไว้ ผู้ฟ้องคดีก็ผิดสัญญา และหากทำตามแบบก็ทำไม่ได้ เพราะผังบริเวณไม่ถูกต้อง จำต้องรอการวินิจฉัยจากผู้ว่าจ้าง หรือให้มีการแก้ไขแบบให้ถูกต้องก่อน และช่วงเวลาก่อนการพิจารณาแก้ไขแบบให้ถูกต้องนั้น ผู้ว่าจ้างก็ต้องขยายระยะเวลาก่อสร้างให้แก่ผู้ก่อสร้างด้วย ซึ่งการถมดินโดยการนำดินมาถมลงในสระน้ำ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น ซึ่งช่วงการตรวจสอบข้อเท็จจริงของปัญหา คือการตรวจสอบว่าอาคารล้าลงไปให้ในสระน้ำจริงหรือไม่ จะต้องทำการปักผังลงไปให้ในสระน้ำให้เป็นรูปร่างชัดเจนว่าอาคารล้าลงไปให้ในสระน้ำอย่างไร รวมถึงช่วงเวลาการนัดประชุมเพื่อแก้ไขปัญหานั้น การรอการพิจารณาเพื่อให้เกิดความชัดเจน



/ในอันที่จะ...

ในอันที่จะต้องดำเนินการเช่นนั้น ล้วนเป็นระยะเวลาที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียเวลาไป โดยมิใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีสามารถทำงานตามสัญญาจ้างบางส่วนในขณะรอการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จึงไม่มีเหตุให้ต้องพิจารณาขยายระยะเวลาทำการให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ผู้ฟ้องคดีขอชี้แจงว่า ในระหว่างรอการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งยังมีได้สรุปว่าจะย้ายอาคารหรือถมดินลงในสระน้ำ ผู้ฟ้องคดียังไม่สามารถดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของงานได้เลย แม้แต่การปักผังบริเวณที่ทำไปแล้ว ก็ต้องรื้อถอนทำใหม่เมื่อถมดินแล้วเสร็จ และงานบางส่วนที่สามารถทำในขณะรอการแก้ไขปัญหาก็มีเพียงการก่อสร้างบ้านพักคนงาน ซึ่งไม่มีผลต่อระยะเวลาการก่อสร้าง ซึ่งหากไม่มีความชัดเจนเรื่องตำแหน่งของอาคาร ก็ยังไม่สามารถก่อสร้างบ้านพักคนงานได้ เนื่องจากจะต้องสร้างบ้านพักคนงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งของอาคารด้วย ดังนั้น งานบางส่วนที่สามารถทำได้ก่อนสร้างอาคารที่ศาลกล่าวถึงจึงไม่มีผลต่อระยะเวลาการก่อสร้างทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว และการที่ผู้ฟ้องคดีขอให้เกิดความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาก่อน จึงเริ่มลงมือดำเนินการ ก็มีใช้ความผิดหรือความบกพร่องของผู้ฟ้องคดี โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความผิดจากฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดี

ส่วนการที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทราบมติของคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างตามระยะและรูปแบบที่ปรากฏในสัญญาจ้างทุกประการตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ นั้น ผู้ฟ้องคดีขอชี้แจงว่า วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้างกับวิศวกรและตัวแทนของผู้ฟ้องคดี โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีมติให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการปักผังลงไปสระน้ำ เพราะผังที่ผู้ฟ้องคดีมีได้ปักลงในสระน้ำไม่สามารถสื่อให้เกิดความเข้าใจได้เท่าที่ควร จึงให้ผู้ฟ้องคดีทำการปักผังใหม่ที่สื่อความเข้าใจได้ชัดเจน แสดงให้เห็นว่า ยังไม่มีการตกลงหรือสรุปให้เป็นมติในที่ประชุมร่วมกันให้ชัดเจนว่าจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยวิธีใด ซึ่งในวันประชุมคือวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่เข้าใจหรือมองภาพยังไม่ชัดเจนว่าอาคารได้ล้าลงไปสระน้ำอย่างไร ดังนั้นจะสรุปการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร และการยืนยันให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างตามระยะและรูปแบบที่ปรากฏในสัญญาจ้างทุกประการนั้น ผู้ฟ้องคดีจะทำได้อย่างไร เนื่องจากรูปแบบที่ปรากฏในสัญญาจ้างไม่ตรงต่อความเป็นจริง และรูปแบบดังกล่าวฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการจัดทำทั้งสิ้น ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีในกรณีที่ผู้ฟ้องคดี



/ขอขยายระยะเวลา...

ขอขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างจำนวน ๔๗ วัน เนื่องจากการรอการพิจารณาแก้ไขปัญหาคณิศผังอาคารไม่ตรงตามแบบรูป

ส่วนกรณีอุปสรรคการทำฐานรากล่าช้าจากเหตุผลฝนตกระหว่างฐานรากและเรื่องแรงงานนั้น ผู้ฟ้องคดีขอชี้แจงว่า การทำงานก่อสร้างโดยเฉพาะในส่วนของฐานรากนั้น ช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการมีผลต่อการดำเนินการ ซึ่งหากเป็นช่วงที่มีฝนตกจะทำให้การทำงานมีความยากลำบาก และต้องใช้เวลาดำเนินการมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกมากจะต้องหยุดดำเนินการ และเมื่อสามารถเริ่มดำเนินการได้ก็ต้องแก้ไขปัญหารื้อน้ำข้างโดยต้องสูบน้ำออกก่อน รวมถึงการแก้ไขงานบางส่วนเพื่อให้สามารถเริ่มงานในส่วนต่อไปได้ ซึ่งต่างกับการทำงานในช่วงเวลาที่ไม่เกิดอุปสรรคของฝนตก โดยสามารถทำงานได้รวดเร็วและต่อเนื่องเป็นไปตามแผนที่กำหนดได้ ซึ่งการดำเนินการตามสัญญาจ้างนี้ ผู้ฟ้องคดีได้รับคูปับสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ หากไม่เกิดอุปสรรคปัญหาอาคารล่าช้าไปในสัปดาห์หน้าจะต้องมีการถมดินก่อน ผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการตามสัญญาได้ตามปกติทันที โดยเริ่มจากการปักผัง ตอกเสาเข็ม และฐานราก ซึ่งการเทฐานรากจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๔๓ ซึ่งไม่มีฝนตกเลย จึงสามารถทำงานได้ตามปกติและต่อเนื่อง โดยตามปกติการเทฐานรากงานก่อสร้างใช้ระยะเวลาประมาณ ๒๕ วันเท่านั้น แต่ความล่าช้าจากการพิจารณาแก้ไขปัญหาคณิศผังอาคารและการถมดิน ทำให้ระยะเวลาการทำงานในส่วนการเทฐานรากเลื่อนมาอยู่ในช่วงที่มีฝนตกชุก การทำงานจึงยากลำบากและล่าช้า ซึ่งความล่าช้าดังกล่าวมิใช่เกิดจากผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามปกติของงานก่อสร้างทั่วไป แต่เกิดจากอุปสรรคของน้ำฝน และการที่ต้องมาทำฐานรากในช่วงฝนตกชุกก็เนื่องมาจากผลโดยตรงจากปัญหาที่มีใช้ความผิดของผู้ฟ้องคดี ซึ่งการที่ผังบริเวณอาคารไม่ถูกต้องนั้น เป็นความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น จึงเป็นเหตุใดๆ ที่จะต้องขยายระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมถึงเป็นพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ตามสัญญาข้อ ๑๔

ส่วนประเด็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีขอให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานชั่วคราวแต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ขยายระยะเวลาสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งประเด็นนี้ศาลปกครองชั้นต้นมิได้พิจารณาให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีด้วย เนื่องจากการหยุดงานเป็นคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง แม้จะเป็นการขอความร่วมมือ



/แต่ในทางปฏิบัติ...

แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ผู้รับจ้างไม่ปฏิเสธแน่นอน และผู้ฟ้องคดีก็หยุดงานตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งมา ซึ่งการหยุดงานทำให้เสียเวลาการทำงานไป ๔ วัน อันเป็นเหตุที่จะต้องขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาข้อ ๑๙ เพราะเป็นพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และการหยุดงานครั้งนี้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบที่อยู่แล้ว ตั้งแต่ต้น เพราะผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ขอให้ผู้ฟ้องคดีหยุดเอง

ขอศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในส่วนที่เกี่ยวกับการขยายระยะเวลาสัญญาจากเหตุที่ต้องรอการพิจารณาแก้ไขปัญหากรณีผังอาคารไม่ตรงตามแบบรูป โดยขอให้ขยายเวลาสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๔๗ วัน และกรณีขอขยายระยะเวลาสัญญาจากอุปสรรคการทำฐานรากล่าช้าในเรื่องฝนตกระหว่างเทฐานรากและเรื่องแรงงาน โดยขอให้ขยายเวลาสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๔๒ วัน รวมถึงกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีขอให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานชั่วคราว โดยขอให้ขยายเวลาสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๔ วัน และให้คืนเงินค่าปรับแก่ผู้ฟ้องคดีด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ตามข้ออ้างในคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีมีความต้องการย้ายผังอาคาร แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้วว่าไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องปฏิบัติตามผังบริเวณที่ได้กำหนดไว้ชัดเจนแล้วในวันขึ้นสถานที่ตามแบบรูปรายการที่ประกอบในสัญญาและการขึ้นสถานที่ ผู้ฟ้องคดีทราบอยู่แล้วว่าการย้ายผังบริเวณการก่อสร้างเป็นการดำเนินการที่เข้าข่ายผิดสัญญา ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการย้ายผังบริเวณจะทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้เสนอราคารายอื่น โดยสภาพพื้นที่ทำการก่อสร้างอาคาร มีบริเวณที่จะทำผังอาคารอยู่บนพื้นดินประมาณร้อยละ ๙๐ ซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการโดยการตอกเสาเข็ม หรือดำเนินการอื่นๆ ได้ ส่วนกรณีปริมาณดินถมของผู้ฟ้องคดีประมาณการไว้เพียง ๒๑๐ ลูกบาศก์เมตร แต่ดำเนินการจริงมากกว่าก็เป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีเอง

ส่วนประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาไม่ขยายระยะเวลาสัญญาจ้างจำนวน ๔๗ วัน จากเหตุที่ต้องรอการพิจารณาแก้ไขปัญหากรณีผังอาคารไม่ตรงตามรูปแบบ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีขอชี้แจงว่า ผังอาคารตรงตามรูปแบบในสัญญา เพียงแต่ไม่ย้ายตำแหน่งตามความต้องการของผู้ฟ้องคดี และได้ล่าช้าในส่วนของการพิจารณา ซึ่งจะเห็นได้จากรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๓ วาระที่ ๒ และจากหนังสือ ที่ ศธ ๑๐๐๘/๑๕๒๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทวงถามผลการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีที่รับจะดำเนินการปักผังใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ วัน (ไม่ควรแล้วเสร็จล่าช้ากว่าวันที่



/๒ พฤศจิกายน...

๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๓) แต่ปรากฏว่าวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ก็ยังมีได้ดำเนินการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมิได้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ได้ตกลงกันในที่ประชุม แต่กลับละเลยการดำเนินการก่อสร้างจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีทวงถาม

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างเหตุเรื่องการทำฐานรากล่าช้าเพราะฝนตก และมีปัญหาเรื่องการจ้างแรงงานนั้น ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าระหว่างทำฐานรากถ้าฝนตกจะเสียเวลา ซึ่งหากมีการย้ายผังอาคารตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ ผู้ฟ้องคดีจะสามารถดำเนินการงานฐานราก ได้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ซึ่งไม่มีฝนตก ผู้ถูกฟ้องคดีขอชี้แจงว่า ความล่าช้าดังกล่าว เกิดขึ้นจากผู้ฟ้องคดีไม่ยอมดำเนินการก่อสร้างในส่วนงานที่สามารถทำได้ก่อน ซึ่งมีปริมาณงาน ที่มากรออยู่ควบคู่ไปกับแก้ปัญหามในส่วนของอาคารที่ต้องลงไปอยู่ในน้ำ จนเป็นเหตุให้ การตอกเสาเข็มในส่วนที่ไม่มีผลกระทบและการดำเนินการงานฐานรากล่วงเลยมาอยู่ในช่วงฝนตก

ขอศาลปกครองสูงสุดกลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยพิพากษา ยกฟ้องผู้ฟ้องคดีเสีย

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการ ผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารเรียน และปฏิบัติการ พื้นที่ประมาณ ๘,๘๖๕ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ กพอ. ๒๐/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นสัญญาพิพาทกันในคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีได้รับสำเนาสัญญาเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบตำแหน่งอาคาร ซึ่งตามแบบแสดงขอบเขตงานผังบริเวณระบุว่าพื้นที่รอบอาคารเป็นสภาพดินเดิมและอาคาร อยู่ห่างจากสระน้ำ แต่สภาพความเป็นจริงตัวอาคารต้องก่อสร้างล้ำเข้าไปในสระน้ำประมาณ ๑๕ เมตร ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ ๒๒๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ศร ๑๐๐๘/๑๗๗๘ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการปักผังก่อนเพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องต่อไป ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ๒๓๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ ส่งผังบริเวณแสดง ขอบเขตอาคารที่ล้ำไปในสระน้ำให้กับผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมาวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๓



/ได้มีการประชุม...

ได้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดี เพื่อพิจารณากรณีดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้ผู้ฟ้องคดี ทำการปักผังลงในสระน้ำและให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการในส่วนของการงานที่สามารถ ทำได้ล่วงหน้า เช่น ดิกรอบพื้นที่ก่อสร้าง กั้นรั้ว และจัดที่พักของคณงานให้เป็นสัดส่วน และมีมติให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการปักผังและก่อสร้างตามระยะและแบบรูปที่ปรากฏในสัญญาจ้าง ทุกประการ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ทำการปักผังลงในสระน้ำ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๑๐๐๘/๑๙๒๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คณะกรรมการตรวจ การจ้างมีมติให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการปักผังและก่อสร้างตามระยะและแบบรูปที่ปรากฏ ในสัญญาจ้างทุกประการและขอให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการปักผังใหม่ ต่อมาได้มีการประชุมในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดียืนยันให้ผู้ฟ้องคดี ดำเนินการก่อสร้างตามระยะและแบบรูปเดิมทุกประการ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ดำเนินการก่อสร้าง โดยถมดินลงในสระน้ำเพื่อก่อสร้างอาคาร มีความกว้างประมาณ ๒๕ เมตร ยาวประมาณ ๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ยประมาณ ๓ เมตร ต้องใช้ดินถมประมาณ ๔,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ ๐๐๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอขยาย ระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๓๒ วัน จากเหตุการณ์พิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องแบบแสดง ขอบเขตงานผังบริเวณไม่ตรงตามสภาพการก่อสร้างจริงและการถมดินลงในสระน้ำเป็นเวลา ๙๐ วัน และอุปสรรคการทำฐานรากในเรื่องฝนตกและเรื่องแรงงานเป็นเวลา ๔๒ วัน และ ขอค่าจ้างเหมาเพิ่มเป็นเงินค่าถมดินลงในสระน้ำเป็นเงินจำนวน ๖๕๔,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๑๐๒๒/๐๒๕๖ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าได้อนุมัติ ให้ขยายเวลาดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีออกไปอีก ๑๒ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ จากกรณีผู้ฟ้องคดีได้รับคูปองสัญญาจ้างล่าช้า (วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๓) ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ ว่าการดำเนินการ ของผู้ฟ้องคดีเสร็จถูกต้องตามสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ โดยผู้ฟ้องคดี ทำงานเกินกำหนดสัญญาจ้างจำนวน ๑๔๖ วัน ซึ่งสัญญาจ้างกำหนดค่าปรับวันละ ๖๑,๕๒๕ บาท คิดเป็นค่าปรับทั้งสิ้น ๘,๙๘๒,๖๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงนำคดี มาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายเวลาดำเนินการ สัญญาจ้างเลขที่ กพอ. ๒๐/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๓ จำนวน ๑๓๒ วัน ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าใช้จ่ายในการถมดินเป็นเงิน ๖๕๔,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี



/ศาลปกครอง...

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาจ้าง เลขที่ กพอ. ๒๐/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๓ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจากเหตุที่ผู้ฟ้องคดี ได้ทำการถมดินลงในสระน้ำก่อน เพื่อให้สามารถก่อสร้างอาคารให้ได้ตามสัญญาจ้างจำนวน ๔๓ วัน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าใช้จ่ายในการถมดินเป็นเงิน ๖๕๔,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น จึงอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยสองประเด็นคือ ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีต้องจ่ายค่าถมดินจำนวน ๖๕๔,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ และประเด็นที่สอง ผู้ฟ้องคดีสมควรได้รับการขยายระยะเวลาสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการตามสัญญาจ้าง เลขที่ กพอ. ๒๐/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๓ เพียงใด

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีต้องจ่ายเงินค่าถมดิน จำนวน ๖๕๔,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เห็นว่า ตามสัญญาจ้างก่อสร้างรายพิพาทนี้ข้อ ๑๒ ระบุไว้ว่า ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปการละเอียดยึดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดยึดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ และข้อ ๑๔ ระบุไว้ว่า ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิ



/ที่จะดำเนินการ...

ที่จะดำเนินการต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า แบบแสดงขอบเขตงานผังบริเวณซึ่งผู้ถูกฟ้องคดี
ได้ว่าจ้างบริษัท สเปน คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ออกแบบ ระบุว่า อาคารที่ก่อสร้างตั้งอยู่
บนสภาพดินเดิมและอยู่ห่างจากสระน้ำ ซึ่งแตกต่างจากสภาพจริงที่ผู้ฟ้องคดีต้องก่อสร้างอาคาร
มีส่วนหนึ่งล้ำเข้าไปในสระน้ำประมาณ ๑๕ เมตร การที่ต้องมีการถมดินลงในสระน้ำ
จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการที่รูปแบบและรายละเอียดผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ
ทางวิศวกรรมหรือเทคนิค จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๒ ของสัญญาจ้างพิพาท
ประกอบกับบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานก่อสร้างของบริษัทผู้ออกแบบได้กำหนดงาน
เตรียมการเบื้องต้นทั่วไปเกี่ยวกับงานดินถมบริเวณโดยใช้ดินถมจำนวน ๒,๐๒๕ ลูกบาศก์เมตร
เป็นเงินค่าดำเนินงานทั้งสิ้น ๓๓๔,๑๒๕ บาท ซึ่งเป็นงานในงวดที่ ๑ ของสัญญาจ้าง
ที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเตรียมงานทั่วไป ถมดินบริเวณผิวและปิดผิวตอกเสาเข็มแล้วเสร็จทั้งหมด
โดยไม่ได้มีการกำหนดงานดินถมสระน้ำแต่อย่างใด ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่า
งานการถมดินในสระน้ำเป็นไปตามรูปแบบสัญญาจ้างพิพาทจึงฟังไม่ขึ้น ซึ่งงานการถมดิน
ดังกล่าวเพื่อรองรับการก่อสร้างอาคาร ผู้ฟ้องคดีจึงต้องทำการถมดินลงในสระน้ำบริเวณ
ที่จะก่อสร้างอาคารก่อน เพื่อให้สามารถทำการก่อสร้างอาคารตามสัญญาจ้างได้ และ
เนื่องจากการที่จะก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามสัญญาจ้างได้นั้น การถมดินลงในสระน้ำ
เป็นวิธีการที่เสียค่าใช้จ่ายและเวลาน้อยกว่าวิธีอื่น หากไม่ทำการถมดินก็ไม่สามารถก่อสร้าง
อาคารได้ ซึ่งเป็นงานที่อยู่นอกขอบข่ายตามรูปแบบและรายการก่อสร้างตามสัญญา
งานดินถมดังกล่าวจึงเป็นงานที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากสัญญาจ้าง ถือได้ว่าเป็นงานพิเศษ
หรืองานที่เพิ่มขึ้นซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา แต่อยู่ในขอบข่ายทั่วไป
แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา ตามข้อ ๑๔ ของสัญญาจ้างพิพาท และแม้จะตกลงกำหนด
อัตราหรือราคากันไม่ได้ แต่ผู้ว่าจ้างมีภาระหน้าที่ต้องกำหนดเงินค่าจ้างและระยะเวลาการ
ก่อสร้างเพิ่มขึ้นให้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่กำหนดค่าถมดินในสระน้ำให้ จึงไม่ชอบ ประกอบกับ
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานก่อสร้างของบริษัทผู้ออกแบบที่กำหนดไว้เป็นราคากลาง
เพื่อดำเนินการจ้าง ได้กำหนดราคาค่าดำเนินงานดินถมบริเวณลูกบาศก์เมตรละ ๑๖๕ บาท
ข้อเท็จจริงรับกันว่าผู้ฟ้องคดีใช้ดินถมลงสระน้ำจำนวน ๔,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร ผู้ฟ้องคดี
ขอเงินค่าถมดินส่วนนี้เพิ่มเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๔,๐๐๐ บาท หรือลูกบาศก์เมตรละประมาณ
๑๕๒ บาทเศษ ซึ่งต่ำกว่าราคาตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานก่อสร้างของ
บริษัทผู้ออกแบบ จึงนับว่าเป็นราคาที่ประกอบด้วยเหตุผล ดังนั้น เมื่องานการถมดิน



/ดังกล่าว...

ดังกล่าวเป็นงานพิเศษที่เพิ่มขึ้น และผู้ถูกฟ้องคดีมีภาระต้องกำหนดราคาเพิ่มเติมให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่กำหนดเงินค่าถมดินส่วนนี้ให้ จึงเป็นการไม่ชอบ ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีอำนาจใช้ดุลพินิจกำหนดเงินเพิ่มให้แทนผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าถมดิน จำนวน ๖๕๔,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี อุทธรณ์ข้อนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น

ประเด็นที่สอง ผู้ฟ้องคดีสมควรได้รับการขยายระยะเวลาสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการตามสัญญาจ้างเลขที่ กพอ. ๒๐/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๓ เพียงใดนั้น เห็นว่า เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่างานดินถมสระน้ำเป็นงานที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากสัญญาจ้าง จึงถือได้ว่าเป็นงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา แต่อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา ตามข้อ ๑๔ ของสัญญาจ้างพิพาท ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะต้องตกลงที่จะขยายเวลากันใหม่เพื่อความเหมาะสม แม้จะตกลงกันไม่ได้ แต่ผู้ว่าจ้างก็ต้องกำหนดให้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขยายระยะเวลาก่อสร้างใหม่เพื่อความเหมาะสม จึงไม่ชอบ ซึ่งข้อเท็จจริงฟังได้ว่า การก่อสร้างอาคารดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีต้องทำการถมดินลงในสระน้ำบริเวณที่จะก่อสร้างอาคารก่อน เพื่อให้สามารถก่อสร้างอาคารตามรายละเอียดที่กำหนดในสัญญาได้ ซึ่งบริเวณที่ต้องถมดินมีความกว้างประมาณ ๒๕ เมตร ยาวประมาณ ๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ยประมาณ ๓ เมตร ต้องใช้เวลาในการหาแหล่งดินและเตรียมเครื่องมือเครื่องจักร เป็นเวลา ๗ วัน และใช้เวลาในการถมดิน ๓๓ วัน และบดอัดพร้อมปรับพื้นที่อีก ๓ วัน รวมเป็นเวลาที่ต้องใช้ในการถมดินลงสระน้ำให้พร้อมที่จะทำการก่อสร้างได้ เป็นเวลา ๔๓ วัน ผู้ฟ้องคดีจึงจำเป็นต้องทำงานเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากสัญญาจ้าง จึงจะสามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้ และทำให้ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงสามารถขยายระยะเวลาสัญญาตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้จำนวน ๔๓ วัน ตามข้อ ๑๔ ของสัญญาจ้างพิพาท อุทธรณ์ข้อนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง จำนวน ๔๗ วัน เนื่องจากต้องรอการพิจารณาแก้ไขปัญหาคณะฝักราชการไม่ตรงตามแบบรูป ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นวันที่ได้รับฉบับสัญญาจ้างจนถึงวันที่ตกลงในการประชุมให้ทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๓ โดยทำการรื้อถอนสนามเทนนิส ตรวจสอบตำแหน่งอาคาร และได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่าจะต้องก่อสร้างอาคารแล้วเข้าไปในสระน้ำ จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ



/ในวันเดียวกัน...

ในวันเดียวกันแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการปักผังไปก่อน เพื่อจะได้ตรวจสอบความถูกต้องต่อไป ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ ส่งผังบริเวณแสดงขอบเขตอาคารที่ล้ำเข้าไปในสระน้ำให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมาในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ ได้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าว โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการปักผังและก่อสร้างตามระยะและรูปแบบที่ปรากฏในสัญญาจ้างทุกประการ จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ทราบมติของคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างตามระยะและรูปแบบที่ปรากฏในสัญญาทุกประการ ซึ่งจะต้องสร้างอาคารส่วนหนึ่งล้ำเข้าไปในสระน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ แม้ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่ามีการแก้ไขผังบริเวณก่อสร้างตามรูปแบบการก่อสร้างตามสัญญาก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงรับกันว่าการก่อสร้างต้องก่อสร้างล้ำลงไปในสระน้ำผิดจากรูปแบบและรายการประกอบกับตามพันธะกรณีแห่งสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีต้องเข้าทำงานภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจดำเนินการได้ทันทีเนื่องจากสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริงกับสภาพพื้นที่ตามผังบริเวณไม่สอดคล้องกัน มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาหลายครั้ง ต่อมามีการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ยืนยันให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการสร้างล้ำลงไปในสระน้ำตามระยะเว้นห่างด้านอื่นของรูปแบบและรายการ การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ก่อสร้างมีส่วนทำให้ผู้ฟ้องคดีลงมือก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนดประมาณ ๔๕ วัน แต่ระหว่างที่รอการตรวจสอบบริเวณก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีอาจดำเนินการในส่วนอื่นๆ ได้ จึงเห็นสมควรขยายระยะเวลาก่อสร้างในส่วนนี้เพิ่มเติมจากระยะเวลาการก่อสร้างอีก ๓๐ วัน อุทธรณ์ข้อนี้ของผู้ฟ้องคดีฟังขึ้นบางส่วน

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง จำนวน ๔๒ วัน เนื่องจากมีอุปสรรคประสพภาวะฝนตกในระหว่างงานฐานรากและเรื่องแรงงานนั้น เห็นว่าความล่าช้าในการพิจารณาแก้ไขปัญหาค่ากรณีผังอาคารไม่ตรงตามแบบรูปและการที่ต้องถมดินในสระน้ำเพื่อก่อสร้างอาคารก่อนนั้น แม้จะทำให้การทำงานของผู้ฟ้องคดีต้องล่าช้าไปบ้าง แต่ก็ยังคงทำงานต่อไปได้ ประกอบกับภาวะฝนตกเป็นภัยธรรมชาติตามฤดูกาล จึงไม่เป็นเหตุให้ขยายเวลาสัญญาจ้างได้ ส่วนปัญหาด้านแรงงานที่กลับต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น เป็นปัญหาของผู้ฟ้องคดีในการจ้างแรงงานเอง กรณีดังกล่าวจึงมิใช่เหตุที่จะพิจารณาขยายเวลาสัญญาจ้าง อุทธรณ์ข้อนี้ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น

ส่วนประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีขอให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานชั่วคราวจำนวน ๔ วัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ขยายระยะเวลาสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งประเด็นนี้ศาลปกครองชั้นต้น



/มิได้พิจารณา...

มิได้พิจารณาให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า จากคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดี ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดี ขยายเวลาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๓๒ วัน ซึ่งจากคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดี ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีต้องใช้เวลาในการถมดินเพิ่มจำนวน ๔๓ วัน และต้องรอการพิจารณา แก้ไขปัญหากรณีผังอาคารไม่ตรงตามแบบรูปจำนวน ๔๗ วัน อีกทั้งกรณีมีอุปสรรคประสบ ภาวะฝนตกในระหว่างงานฐานรากและเรื่องแรงงานจำนวน ๔๒ วัน ซึ่งเมื่อรวมกันแล้ว ได้จำนวน ๑๓๒ วัน ตามคำขอท้ายฟ้อง ดังนั้น คำขอส่วนนี้จึงเกินจากคำขอท้ายคำฟ้อง ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่วินิจฉัยให้

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยาย ระยะเวลาทำการตามสัญญาจ้างเลขที่ กพอ. ๒๐/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๓ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจากเหตุที่ต้องรอการพิจารณาแก้ไขปัญหากรณีสภาพพื้นที่ก่อสร้างไม่ตรง ตามแบบรูปและรายการ เพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๓๐ วัน นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษา ของศาลปกครองชั้นต้น

นายวิชัย ชื่นชมพูนุท
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



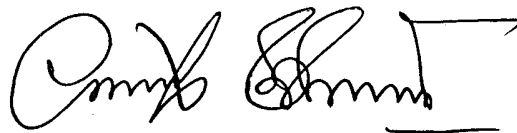
ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายดำริ วัฒนสิงห์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายปรีชา ขวลิตรารัง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายจรรยา อินทจาร
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายสมศักดิ์ ตันนทเลขา

/มีบันทึกประธานศาลปกครองสูงสุด
กรณีตุลาการศาลปกครองมีเหตุจำเป็น
ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้



ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คดีหมายเลขดำที่ อ.๖๓/๒๕๕๐ หมายเลขแดงที่
อ.๒๔๗/๒๕๕๑ ได้ทำคำพิพากษาโดย นายเจริญ อินทจาร ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ซึ่งร่วมประชุมปรึกษาเป็นองค์คณะ และได้ลงลายมือชื่อไว้แล้วในต้นร่างคำพิพากษา
แต่เนื่องจากนายเจริญ อินทจาร พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ก่อนที่จะลงลายมือชื่อในคำพิพากษานี้
จึงบันทึกไว้เป็นสำคัญ


(นายอภินันท์ จุฬารัตน)
ประธานศาลปกครองสูงสุด

